

SR Schauraum GmbH
Pass-Thurn-Straße 23
6372 Oberndorf in Tirol

Tel.: 05356/6033 360
E-Mail: info@schau-raum.com

Datum : 09.02.2026
Sachbearbeiter/in: Andrea Bammer
Ihr Betreuer : Martin Doblinger
0664/132 8149

Angebot 12600512.00

Bauvorhaben:
Kommission : Helmer

ENTHOLZER Qualitätskunststofffenster

Wir danken für Ihr Interesse an unseren Qualitätsprodukten und bieten Ihnen nachstehend unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gerne wie folgt an:

System :	AluClip 90 MD	Farbe-Rahmen :	weiß	Alu 8017
Beschlag :	MACO Multi-Matic	Farbe- Flügel :	weiß	Alu 8017
Rahmenprofil :	88172 BLR 92 mm	Glasart :	Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b	
Flügelprofil :	88270 FLG 74 mm	Glasrandverbund:	Thermix schwarz	
	Stulp für 88471 mit Alu-Vorsatzschale	Entwässerung :	nach vorne, ALU 76/88	
	Fenstergriff weiß	Dübelboh. 6,5 mm o Sch		
	Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun	Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun		

(Sämtliche Maßangaben in mm)

Angebot N°: 12600512.00

Pos.: 1 1 Stk.

LV-Pos: System

EP:

GP:

AluClip 90 (SERIE SMART)

hochdämmendes Thermo-Mitteldichtungssystem
Bautiefe = 95 mm
durchgängig 7-Kammer-Technik
3 Dichtungsebenen

innen Kunststoff weiß
außen Aluminiumvorsatzschale
in RAL 8017 matt

Dichtungen

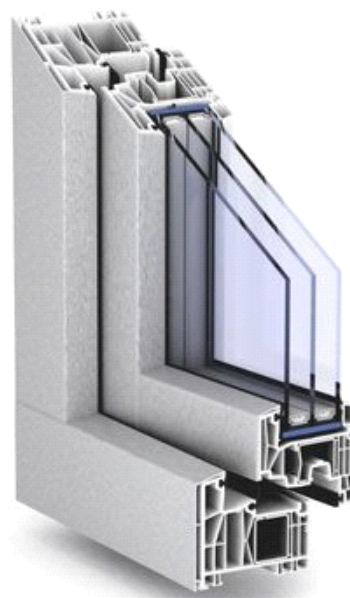
innen grau
außen schwarz

Prüfwert Fenster

U_f = 1,0 W/m²K

U_w = 0,75 W/m²K

R_w = 35 dB



(Symbolfoto)

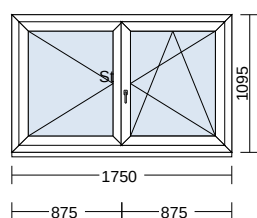
Pos.: 2 1 Stk.

B/H: 1750 x 1095

EP:

GP:

LV-Pos: FE1 Küche



(Innenansicht)

2 flügeliges Fenster mit Stulp
Rahmenfarbe :weiß
Flügel Farbe :weiß
äußere Dichtungen eingezogen; grau
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
FLG 74 mm
Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b
Olive :1 x Fenstergriff weiß
Dübelboh. 6,5 mm o Sch
3 x Entwässerung nach vorne
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Glasrandverb.: 4 Stk. Thermix schwarz
SB 35 mm - Regenerat; Maß :1750 * 35
BLR 92 mm

557,68 €

557,68 €

Angebot N°: 12600512.00

557,68

Pos.: 3

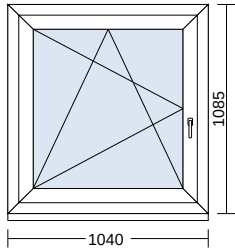
1 Stk.

B/H: 1040 x 1085

EP:

GP:

LV-Pos: FE2 Bad N



(Innenansicht)

Fenster dreh-kipp
Rahmenfarbe :weiß
Flügelfarbe :weiß
äußere Dichtungen eingezogen; grau
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
FLG 74 mm
Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b
Olive :1 x Fenstergriff weiß
Dübelboh. 6,5 mm o Sch
2 x Entwässerung nach vorne
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Glasrandverb.: 2 Stk. Thermix schwarz
SB 35 mm - Regenerat; Maß :1040 * 35
BLR 92 mm

309,83 €

309,83 €

Pos.: 4

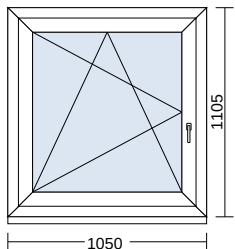
1 Stk.

B/H: 1050 x 1105

EP:

GP:

LV-Pos: FE3 SZ N



(Innenansicht)

Fenster dreh-kipp
Rahmenfarbe :weiß
Flügelfarbe :weiß
äußere Dichtungen eingezogen; grau
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
FLG 74 mm
Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b
Olive :1 x Fenstergriff weiß
Dübelboh. 6,5 mm o Sch
2 x Entwässerung nach vorne
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Glasrandverb.: 2 Stk. Thermix schwarz
SB 35 mm - Regenerat; Maß :1050 * 35
BLR 92 mm

310,89 €

310,89 €

Angebot N°: 12600512.00

1 178,40

Pos.: 5

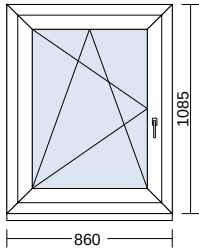
1 Stk.

B/H: 860 x 1085

EP:

GP:

LV-Pos: FE 4 Bad S



(Innenansicht)

Fenster dreh-kipp
Rahmenfarbe :weiß
Flügelfarbe :weiß
äußere Dichtungen eingezogen; grau
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
FLG 74 mm
Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b
Olive :1 x Fenstergriff weiß
Dübelboh. 6,5 mm o Sch
2 x Entwässerung nach vorne
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Glasrandverb.: 2 Stk. Thermix schwarz
SB 35 mm - Regenerat; Maß :860 * 35
BLR 92 mm

276,39 €

276,39 €

Pos.: 6

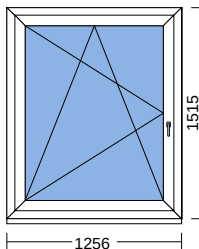
1 Stk.

B/H: 1256 x 1515

EP:

GP:

LV-Pos: FE5 SZ S



(Innenansicht)

Fenster dreh-kipp
** rechte Seite an Balkontür gekuppelt **
Rahmenfarbe :weiß
Flügelfarbe :weiß
äußere Dichtungen eingezogen; grau
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
FLG 74 mm
Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b
innen ESG 4 mm beschichtet
außen ESG 4 mm beschichtet
Olive :1 x Fenstergriff weiß
1 Stk. Koppeldicht. G022 grau; Maß :1667
weiß
1 Stk. Koppeldicht. G022 schw.; Maß :1667
weiß
Dübelboh. 6,5 mm o Sch
2 x Entwässerung nach vorne
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Glasrandverb.: 2 Stk. Thermix schwarz
SB 35 mm - Regenerat; Maß :1255 * 35
BLR 92 mm

568,87 €

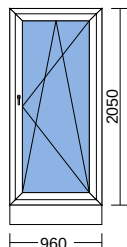
568,87 €

Angebot N°: 12600512.00

2 023,66

Pos.: 7 1 Stk. B/H: 960 x 2050 EP: GP:

LV-Pos: FE6 SZ S



(Innenansicht)

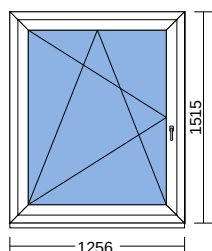
Balkontüre dreh-kipp
** linke Seite an Fenster gekuppelt **
Rahmenfarbe :weiß
Flügelfarbe :weiß
äußere Dichtungen eingezogen; grau
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
FLG 74 mm
Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b
innen ESG 4 mm beschichtet
außen ESG 4 mm beschichtet
Olive :1 x Fenstergriff weiß
Dübelboh. 6,5 mm o Sch
Muschelgriff je nach Farbe
2 x Entwässerung nach vorne
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Glasrandverb.: 2 Stk. Thermix schwarz
Kömatherm BLR 88 mm PS18/F009; Maß :960 * 200
BLR 92 mm

597,17 €

597,17 €

Pos.: 8 1 Stk. B/H: 1256 x 1515 EP: GP:

LV-Pos: FE7 WZ



(Innenansicht)

Fenster dreh-kipp
** rechte Seite an Balkontür gekuppelt **
Rahmenfarbe :weiß
Flügelfarbe :weiß
äußere Dichtungen eingezogen; grau
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
FLG 74 mm
Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b
innen ESG 4 mm beschichtet
außen ESG 4 mm beschichtet
Olive :1 x Fenstergriff weiß
1 Stk. Koppeldicht. G022 grau; Maß :1667
weiß
1 Stk. Koppeldicht. G022 schw.; Maß :1667
weiß
Dübelboh. 6,5 mm o Sch
2 x Entwässerung nach vorne
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Glasrandverb.: 2 Stk. Thermix schwarz
SB 35 mm - Regenerat; Maß :1255 * 35
BLR 92 mm

568,87 €

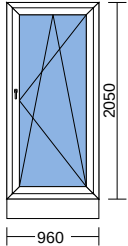
568,87 €

Angebot N°: 12600512.00

3 189,70

Pos.: 9 1 Stk. B/H: 960 x 2050 EP: GP:

LV-Pos: FE8 WZ



(Innenansicht)

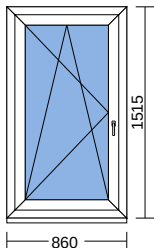
Balkontüre dreh-kipp
** linke Seite an Fenster gekuppelt **
Rahmenfarbe :weiß
Flügelfarbe :weiß
äußere Dichtungen eingezogen; grau
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
FLG 74 mm
Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b
innen ESG 4 mm beschichtet
außen ESG 4 mm beschichtet
Olive :1 x Fenstergriff weiß
Dübelboh. 6,5 mm o Sch
Muschelgriff je nach Farbe
2 x Entwässerung nach vorne
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Glasrandverb.: 2 Stk. Thermix schwarz
Kömatherm BLR 88 mm PS18/F009; Maß :960 * 200
BLR 92 mm

597,17 €

597,17 €

Pos.: 10 1 Stk. B/H: 860 x 1515 EP: GP:

LV-Pos: FE9 WZ



(Innenansicht)

Fenster dreh-kipp
Rahmenfarbe :weiß
Flügelfarbe :weiß
äußere Dichtungen eingezogen; grau
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
FLG 74 mm
Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b
innen ESG 4 mm beschichtet
außen ESG 4 mm beschichtet
Olive :1 x Fenstergriff weiß
Dübelboh. 6,5 mm o Sch
2 x Entwässerung nach vorne
Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun
Glasrandverb.: 2 Stk. Thermix schwarz
SB 35 mm - Regenerat; Maß :860 * 35
BLR 92 mm

421,36 €

421,36 €

Angebot N°: 12600512.00

4 208,23

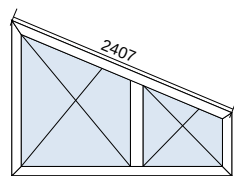
Pos.: 11

1 Stk.

B/H: 2220 x 1565

EP:

GP:



2220

1260 960

(Innenansicht)

2 teilige Festverglasung

Rahmenfarbe :weiß

äußere Dichtungen eingezogen; grau

Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun

Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b

Dübelboh. 6,5 mm o Sch

Aluschale Kämpfer 88373; Maß :877 * 131

Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun

4 x Entwässerung nach vorne

Alu - Schale RAL 8017 Schokoladenbraun

Glasrandverb.: 4 Stk. Thermix schwarz

SB 35 mm - Regenerat; Maß :2220 * 35

KÄ 124 mm; Maß :942 * 124

BLR 92 mm

Aufpreis 200% Fix 88MD

1 Stck Set für J093 T-Verbinder 88373

1 262,58 €

1 262,58 €

Angebot N°: 12600512.00

5 470,81

Summe ohne Montagekosten	5 470,81 €
zuzüglich Montage/Zustellung gesamt	
Nettosumme	5 470,81 €
zuzüglich 20% Mehrwertsteuer	1 094,16 €
Angebotssumme	6 564,97 €
	=====

Zahlungsbedingungen: 28 Tage mit 3% = € 196,95 Skonto, 35 Tage rein netto

Lieferung: Zustellung

ab Auftragserteilung und kaufmännischer sowie technischer Klarheit

Aufgrund der sich ändernden Lohn- und Rohstoffpreise haben die im Angebot angeführten Preise 8 Wochen Gültigkeit. Es gelten unsere im Anhang übermittelten Vertrags-, Verkaufs-, und Lieferbedingungen

Wir freuen uns, wenn unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und sichern Ihnen aufgrund unserer langjährigen Erfahrung eine saubere und fachmännische Ausführung zu.

Mit freundlichen Grüßen

ENTHOLZER
Fenster und Türen GmbH

Martin Doblinger

Angebot N°: 12600512.00

Innenseitige Kondensatbildung

Grundsätzlich kann Kondensatbildung auf der raumseitigen Oberfläche von Isolierglas bzw. von Rahmen auftreten. Hierbei handelt es sich um Schwitzwasser - bzw. Tauwasserbildung. Gerade im Wohnbereich wird zB durch Kochen, Atemluft, Waschen etc. ständig Wasserdampf erzeugt. Wenn die Luft zu viel heißen Wasserdampf enthält, dann kondensiert dieser und schlägt sich als sichtbares Wasser an der Scheibe nieder. Daher ist regelmäßiges Lüften erforderlich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Richtiges Lüften“ in unserer Pflegefibel. Zulässige Innenluftbedingungen für Wohnräume und Räume ähnlicher Nutzung: max. 65% Luftfeuchtigkeit über max. 8Std./Tag, max. 55% über den Rest der Zeit, wobei für jedes °C der Außentemperatur unter 0°C 1% Luftfeuchte abzuziehen sind, d.h. bei -10°C sind 45% Luftfeuchte anzustreben.

Verbundfenster:

Kondensatbildung zwischen den Verbundscheiben kann nicht unter allen Umständen verhindert werden.

Klirren bei Einbausprossen

Einbausprossen im Isolierglas können beweglich sein bzw. teilweise am Glas anliegen. Bei Erschütterungen der Glaseinheit kann es dadurch zu leichtem Klirren kommen, ohne dass dies einen Mangel darstellt.

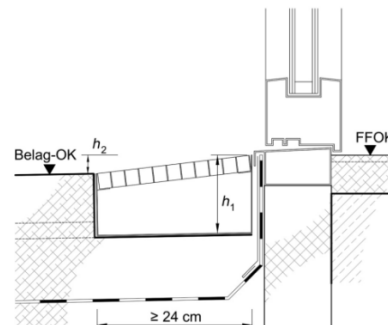
Entwässerung des Fensterrahmens

Wenn Ihre Fenster unsichtbar nach unten entwässert werden, dann ist unbedingt darauf zu achten, dass die Außenfensterbank mit Distanz zum unteren Fensterrahmen versetzt wird und dieser Spalt nicht versiegelt wird, so dass ein gesicherter Wasserablauf in diesem Bereich ermöglicht ist.

Bodenanschluss bei Türelementen (Balkontüre, Hebeschiebetüre und Haustüre)

Nach ÖNORM B3691 sind bei Türen 15 cm Hochzug zu planen: Die Abdichtungen sind bei Hochzügen mindestens 15 cm über die Oberfläche des über der Abdichtung liegenden Belags oder der Nutzschichten hochzuziehen und regensicher abzuschließen. Bei barrierefreien Türanschlüssen ist eine Verringerung möglich. Hier muss ein garantierter Wasserablauf, durch geeignete Wasserrinnen-Gitterroste sowie durch eine auskragende Dachkonstruktion, die Wasseranfall im Türschwellenbereich verhindert, sichergestellt werden. Der Auftraggeber trägt die planerische Verantwortung für die gewählte Einbauvariante.

Mindesthöhen	Regelfall	Erhöhte Anforderung
h_1 ohne Vordach	≥ 10 cm	≥ 15 cm
h_1 mit Vordach	≥ 5 cm	≥ 7 cm
h_2 generell	≥ 1 cm	≥ 3 cm



Wartung und Service

Beachten Sie die wichtigen Informationen der Entholzer-Wartungs- und Pflegeanleitung die mit der Rechnung mitgeschickt wird bzw. auf www.entholzer.at unter Service und Pflegetipps abrufbar ist. Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann zu Schäden führen, für die Entholzer nicht haftet. Wir weisen in ihrem Interesse darauf hin, dass fachmännische Wartungen regelmäßig durchzuführen sind, diese jedoch kostenpflichtig sind und nicht im Rahmen der Gewährleistung durchgeführt werden.

Datum, Unterschrift

Angebot N°: 12600512.00

Allgemeine Vertrags-, Verkaufs- und Lieferbedingungen

Die unterstrichenen Bedingungen gelten nicht bei Verträgen, die dem Konsumentenschutzgesetz (KSchG) unterliegen.

I./ Geltungsbereich

Alle unsere Leistungen und Lieferungen werden ausschließlich auf Grund dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen errichtet. Davon abweichende allgemeine oder besondere Bedingungen eines Vertragspartners sowie Sonderabmachungen gelten nur, wenn dies ausdrücklich gesondert schriftlich vereinbart wurde. Die Vertragspartner anerkennen diese Vertrags-, Verkaufs- und Lieferbedingungen durch Auftragserteilung oder Entgegennahme der Auftragsbestätigung auch für alle zukünftigen Geschäfte mit uns. Zwischenhändler verpflichten sich hiermit, diese Vertrags-, Verkaufs- und Lieferbedingungen den Endabnehmern zu überbinden und haften diese für sämtliche Schadenersatzansprüche von Endabnehmern, die durch Nichtüberbindung dieser allgemeinen Vertrags-, Verkaufs- und Lieferbedingungen resultieren.

II./Vertragsabschluss, Unterlagen

II.1./ Unsere Angebote gelten stets als freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag gilt erst als geschlossen, wenn wir nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung übermittelt haben oder tatsächlich die Erfüllung vornehmen. Maßgeblich für den vertraglichen Lieferungs- und Leistungsumfang ist ausschließlich der Inhalt der Auftragsbestätigung, bei Fehlen einer solchen, der Lieferschein und/oder die Rechnung. Enthält eine schriftliche Auftragsbestätigung Änderungen gegenüber dem Auftrag, so gelten diese Änderungen als vom Vertragspartner genehmigt, sofern dieser nicht unverzüglich schriftlich widerspricht. Mündliche Absprachen und Vereinbarungen mit Vertretern sind uns gegenüber unwirksam, wenn wir diese nicht ausdrücklich schriftlich bestätigen. Nachträgliche Änderungswünsche des Kunden bei einer Bestellung werden nur dann Vertragsinhalt, wenn sie durch uns schriftlich akzeptiert und etwaige damit verbundene Preis- und Lieferanpassungen vom Kunden schriftlich bestätigt werden.
II.2./ An Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen, Berechnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentum - und Urheberrecht vor, sie dürfen Dritten nur mit unserer schriftlichen Bestätigung zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten gehörende Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen zurückzugeben, jedenfalls dann, wenn uns der Auftrag erteilt wird. Sofern nicht ausdrücklich Gesamtlieferung vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Lieferung auch in Teilen durchzuführen.
II.3./ Unsere Kostenvoranschläge gelten als Kostenschätzungen und wird für deren Richtigkeit keine Gewährleistung übernommen.

III./ Lieferung

III.1./ Termine und Fristen für Lieferung und Leistung durch unser Unternehmen sind stets verbindlich und begründen kein Fixgeschäft. Die Lieferfrist beginnt erst nach endgültiger Klärung aller technischen und kaufmännischen Lieferbelange und nach Erhalt aller für die Ausführung erforderlichen Unterlagen, frühestens ab Datum der Auftragsbestätigung. Die bei der Auftragsbestätigung vereinbarte Lieferfrist ist eine Circa-Frist und kann bis zu acht Wochen überschritten werden. Bei nachträglichen Änderungen - oder Ergänzungsverhandlungen beginnt die Frist neu zu laufen.
III.2./ Wir sind berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen und darüber Teilrechnungen zu legen.
III.3./ Vertragsstrafen für nicht rechtzeitige Lieferung sind gänzlich ausgeschlossen. Eine Verlängerung der Lieferfrist berechtigt den Vertragspartner erst ab einer Überschreitung der Lieferfrist von mehr als acht Wochen zum Rücktritt vom Vertrag. Für Schadenersatzansprüche aufgrund der Überschreitung der Lieferfrist von mehr als acht Wochen haften wir nur bei grobem Verschulden unsererseits, keinesfalls jedoch für Mangelfolgeschäden oder mittelbare Schäden, insbesondere aus Betriebsausfall oder für Schäden Dritter. Gerät der Vertragspartner mit der Annahme der von uns gelieferten Waren in Verzug, so sind wir berechtigt, vom Vertrag gemäß §918 ABGB ganz oder teilweise (unter Aufrechterhaltung sämtlicher Schadenersatzansprüche) zurückzutreten. Bei Verweigerung der Annahme sind wir auch berechtigt, die Lieferung auf Rechnung und Gefahr des Vertragspartners entweder selbst oder bei einem Spediteur einzulagern. Mehrkosten, die durch den Besteller verursacht und verschuldet werden sind vom Besteller nach Aufwand (Regie) zu bezahlen. Wie beispielsweise kundenbedingte Verzögerungen durch mehrmaliges Anfahren, Nichterfüllung der notwendigen und fristgerechten Kundenvorforderungen trotz Zusage.
III.4./ Gefahrenübergang: Die Gefahr geht nach Bereitstellung durch unser Unternehmen zum Abtransport, allerdings vor dem Verladen, auf den Vertragspartner über. Bei Transport durch oder auf Rechnung unseres Unternehmens geht die Gefahr nach Abladen zu ebener Erde auf den Vertragspartner über.
III.5./ Für die freie und gefahrlose Zufahrt (mit 28t LKW bzw. 46t mit Anhänger, Höhe 4m) bis unmittelbar zur Abladefläche und für die sorgfältige Lagerung der Elemente insbesondere im Hinblick auf Diebstahl, Feuchtigkeitsschäden und Beschädigungen, hat der Besteller zu sorgen. Bei Elementen über 150kg Gewicht hat der Besteller für geeignete Helfer beim Abladen zu sorgen.
III.6./ Nimmt der Besteller die vertragsmäßig bereitgestellte Ware zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt nicht an, sind wir berechtigt vollständige Zahlung zu verlangen und die Einlagerung der Ware und allfällige Neuzustellung auf Kosten und Gefahr des Bestellers vorzunehmen, sofern nicht nachweislich den Besteller kein Verschulden an der Nichtabnahme trifft.

IV./Preise

IV.1./ Unsere Preise verstehen sich ohne Umsatzsteuer und sonstiger öffentlicher Abgaben und Gebühren, ohne Versicherung, ohne sonstige Nebenkosten, ab Bereitstellung zur Abholung und im Zweifel ohne Montage. Die Gültigkeit unserer Preisliste ist unverbindlich und freibleibend. Wir behalten uns Preisänderungen in Folge allgemeiner Preis- und Lohnerhöhungen, Änderungen der Wechselkurse und Import- bzw. Exportbedingungen ausdrücklich vor. Es steht uns frei, Zahlungen entsprechend dem Wechselkurs bzw. gemäß den Import- und Exportbedingungen des Bestell- oder des Zahltages zu fordern.
IV.2./ Für den Fall, dass sich in technischer Hinsicht beim Aufmaß der beauftragten Gewerke unvorhersehbare konstruktive Änderungen ergeben, können Mehr- oder Minderpreise für die Besteller entstehen. Solche Preisänderungen sind nur dann wirksam, wenn die dafür maßgebenden Umstände nicht auf unseren Willen zurückzuführen sind und eine (aus technischer Sicht) sachliche Rechtfertigung für eine solche Preisänderung besteht.

V./Zahlungsbedingungen

V.1./ Zahlungen sind ohne Abzug bei Erhalt der Rechnung fällig. Anderslautende Zahlungsbedingungen bedürfen zu deren Wirksamkeit einer schriftlichen Vereinbarung. Mangels anderer Vereinbarungen sind wir bei der Überschreitung des Zahlungszieles berechtigt, für die Zeit vom Fälligkeitstag bis zum Zahlungseingang monatlich 1 % vom Rechnungsbetrag an Verzugszinsen zu berechnen.
V.2./ Teilzahlungsabmachungen / Ratenvereinbarungen haben nur solange Gültigkeit, als der Vertragspartner seine Zahlungen pünktlich leistet. Kommt der Vertragspartner nur mit einer einzigen Rate in Zahlungsverzug, tritt Terminverlust ein und wird die gesamte Restschuld samt Zinsen sofort fällig. Der Vertragspartner ist zur Aufrechnung nur mit von uns ausdrücklich schriftlich anerkannten oder gerichtlich festgestellten Gegenforderungen berechtigt. Auch eine Zurückbehaltung von Zahlungen seitens des Vertragspartners ist nur unter denselben Voraussetzungen zulässig. Die Fälligkeit des vertraglich festgelegten Entgeltes wird durch die Geltendmachung behaupteter Garantien-, Gewährleistungs-, Produkthaftungs- oder sonstiger Ansprüche nicht aufgeschoben.

VI./Storno

Tritt der Vertragspartner vom Vertrag unberechtigterweise zurück, behalten wir uns vor, den uns durch den Rücktritt entstandenen Schaden beim Vertragspartner geltend zu machen.

VII./Eigentumsvorbehalt

Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Verpflichtungen seitens des Vertragspartners in unserem Eigentum, gleich aus welchem Grund diese Verbindlichkeiten entstehen sind. Bei Zahlungen mit Scheck oder Wechsel bleibt der Eigentumsvorbehalt so lange aufrecht, bis diese Papiere ordnungsgemäß eingelöst sind. Zur Sicherung des Eigentumsvorbehaltes ist der Vertragspartner verpflichtet, die gelieferten Waren gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Wenn der Vertragspartner die Ware weiterveräußert, ist er verpflichtet, seinen Abnehmer über den bestehenden Eigentumsvorbehalt sofort vollständig in Kenntnis zu setzen. Der Vertragspartner zediert bereits jetzt allfällige Kaufpreisforderungen an uns, die ihm aus der Weiterveräußerung an einen Dritten künftig erwachsen. Veräußert der Vertragspartner die Ware gegen Barzahlung an einen Dritten, so wird uns der Weiterverkaufserlös durch antizipiertes Besitzkonstitut übereignet. Die Forderung des Vertragspartners gegen den Dritten wird sofort nach Entstehung an uns unwiderruflich abgetreten und ist der Vertragspartner verpflichtet, uns bei aufrechterm verlängertem Eigentumsvorbehalt auf Verlangen seinen Kunden mitzuteilen. Im Falle der Verarbeitung oder des Einbaus unserer Ware, entsteht entsprechend dem Verhältnis der Wertanteile Miteigentum. Der Vertragspartner hat uns vom Zugriff Dritter auf die Ware, insbesondere Pfändungen der Ware, sofort zu verständigen. Der Vertragspartner hat uns alle zur Verfolgung des vorbehaltenen Eigentums und der abgetretenen Forderungen zweckdienlichen Angaben und Unterlagen unentgeltlich und unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Der Vertragspartner hat alle mit der Vereinbarung und Durchsetzung des Eigentums Vorbehalts inklusive der Abtretung der Forderungen verbundenen Kosten zu tragen bzw. zu ersetzen, dies unabhängig von einem anfalligen darüber hinausgehenden Schadenersatzanspruch unsererseits.

VIII./ Gewährleistung/ Schadenersatz/ Produkthaftung/ Naturmaßnahme

VIII.1./ Die Beurteilung der fachgerechten Ausführung der Lieferungen und Leistungen durch unser Unternehmen richtet sich ausschließlich nach den im Zeitpunkt der Erbringung geltenden Ö-Normen. Bei Fertigung aufgrund von Konstruktionsangaben oder Modellen des Vertragspartners bzw. aufgrund von vom Vertragspartner angegebenen Maßen, hat der Vertragspartner allein für deren Richtigkeit und Tauglichkeit einzustehen. Unser Unternehmen trifft keine Verantwortung oder Warnpflicht. Der Vertragspartner verpflichtet sich, bei Weiterveräußerung entsprechend dem von uns erstellten Informationsmaterial auf Garantie-, Montage- und Wartungsrichtlinien hinzuweisen und diese Unterlagen dem Abnehmer auszuhandigen, sowie für deren Zugehen an einen von seine m Abnehmer allenfalls verschiedenen dritten Endabnehmer zu sorgen. Die gelieferten Waren müssen sofort bei Anlieferung gemäß der §§ 377, 378 UGB auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit untersucht und feststellbare Mängel bei sonstigem Ausschluss jeglicher Ansprüche, insbesondere auch jeglicher Schadenersatzansprüche, auf dem Lieferschein oder auf dem Frachtbrief detailliert vermerkt werden. Falls bei der Übernahme keine sofortige Prüfung möglich ist, muss dieser Umstand bei sonstigem Ausschluss sämtlicher Ansprüche auf dem Lieferschein oder Frachtbrief vermerkt werden und ein allfälliger, bei nachfolgender Prüfung feststellbarer Mangel binnen vier Tagen ab Anlieferung, jedoch jedenfalls vor Montage, schriftlich detailliert gerügt werden. Für alle Mängel, die durch fehlerhafte Behandlung oder Weiterverarbeitung an von uns gelieferten Gegenständen entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Dies gilt auch für Mängel, welche mit Baufechte oder bauseitiger Regeneinwirkung in ursächlichem Zusammenhang stehen. Bei nachweislichen Material- oder Ausführungsfehlern sind wir berechtigt, nach Wahl den Fehler zu beseitigen oder kostenfreien Ersatz zu stellen oder einen entsprechenden Abzug vom Endpreis vorzunehmen. Für die Kosten einer durch den Besteller oder Dritte selbst vorgenommenen Mängelbehebung haften wir nicht. Der Gewährleistungsanspruch erlischt jedoch jedenfalls, wenn der Kaufgegenstand durch den Käufer oder dessen Beauftragten unsachgemäß montiert oder mangelhaft instandgehalten wurde, ferner wenn Reparaturen oder Änderungen von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft durchgeführt wurden. Für Sachschäden, die bei der Demontage bzw. Montage von Fenstern und Türen, bei Leubungen, Faschen, und dergleichen entstehen und lediglich auf leichter Fahrlässigkeit beruhen, wird keine Haftung übernommen. Der Vertragspartner ist verpflichtet alle ihm übergebenen Anwendungshinweise zu beachten und bei Zweifelsfragen unsere Stellungnahme einzuholen. Soweit der Vertragspartner als Unternehmer durch ein von uns geliefertes Produkt in seinem Unternehmen Schaden erleidet, verzichtet er ausdrücklich auf den Ersatz von Sachschäden. Für den Fall der Weiterveräußerung der von uns erworbenen Produkte verpflichtet sich der Vertragspartner, den obigen Verzicht gemäß § 9 Produkthaftungsgesetz auf den die Ware erwerbenden Unternehmer zu überbinden. Sollte diese Überbindung unterbleiben oder rechtlich unwirksam sein, so verpflichtet sich der Kunde, uns wegen aller daraus resultierenden Nachteile schad- und klaglos zu halten. Schutzwirkungen aus diesem Vertrag zugunsten Dritter sind ausgeschlossen. Die an Ort und Stelle abgenommenen oder bekanntgegebenen Naturmaße werden dem Vertragspartner mittels Auftragsbestätigung nochmals bekannt gegeben und sind von diesem umgehend zu überprüfen. Bleiben diese Maße unwidersprochen, können bei Fehlern keine Schadenersatzansprüche erhoben werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden bzw. Mängel die ausschließlich auf fehlerhafte oder mangelhafte Vorgewerke zurückzuführen sind.
VIII.2./ Für die von uns gelieferten Waren gilt die Gewährleistungsfrist im Sinne des ABGB ab Gefahrenübergang. Die Verjährungsfrist für allfällige Schadenersatzansprüche sowie für die Irrtumsanfechtung wird auf sechs Monate verkürzt. Die Gewährleistungsfrist wird durch Mängelbehebungen nicht verlängert, die Verjährungsfrist durch Vergleichsverhandlungen nicht unterbrochen oder gehemmt.
VIII.3./ Schadenersatzansprüche aus Sach- und Vermögensschäden uns gegenüber sind ausgeschlossen, sofern uns nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz trifft. Die Höhe der Schadenersatzansprüche ist mit dem Wert der gelieferten Ware (Teilware) beschränkt. Für reine Vermögensschäden haften wir nicht.

X./ Datenschutz

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die uns im Zuge der Geschäftsbeziehung von ihm bekanntgewordenen Daten für Zwecke der Buchhaltung und Kundenevidenz automationsunterstützt verarbeitet werden können. Die Übermittlung der Daten an Dritte ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

XI./ Geltendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

Die Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Vertragspartner unterliegt ausschließlich österreichischem Recht. Die Anwendung des UNICTRAL-Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausdrücklich ausgeschlossen. Als Erfüllungsort wird unserer Firmensitz vereinbart. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird jeweils das sachlich zuständige Gericht in Wels vereinbart.

XII./ Sonstiges

Sollte eine der Bestimmungen des Vertrages oder dieser allgemeinen Vertrags-, Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist vielmehr durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck des Vertrages bzw. der Bedingungen am ehesten entspricht. Regelungen, die unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, werden nicht Vertragsinhalt. Vertragsstrafen - sofern vereinbart - sind bis zur Höhe von max. 5 % der Auftragssumme begrenzt (laut ÖNorm B2110).